

1505902-60.2020.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... foram presos em flagrante, por crime de roubo. Relata que a vítima do roubo confirmou as características e reconheceu os indivíduos.

A testemunha Jeniffer Bianca, ouvida em Juízo, disse que o acusado Carlos Roberto Ferreira Neto é seu companheiro. Afirma que ele é uma boa pessoa. Conta que ele fazia uso de maconha. Atualmente, ele está preso por crime de roubo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjst. ius.br

1505902-60.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505902-60.2020.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO FERREIRA NETO

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

CARLOS ROBERTO FERREIRA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. A inicial acusatória narra que:

"Em 30 de julho de 2020, por volta de 16h15, na residência situada na Rua Luiz Carlos Fontana Dini nº 333, no Jardim Jussara, nesta cidade, o imputado CARLOS ROBERTO FERREIRA NETO (qualificado a fls. 09), sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para consumo pessoal, 30,01 g de "Cannabis sativa-L" (maconha) (princípio ativo: delta-9-THC), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 16/18. A droga estava distribuída em três porções".

O acusado foi citado e intimado para audiência de instrução e julgamento.

Na audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal.

A Defesa apresentou alegações finais escritas (fls.129/144). Arguiu, em suma, que a busca domiciliar que culminou com a apreensão da droga foi ilegal. Pleiteou a

absolvição, aduzindo que a confissão do réu não é suficiente para a condenação. Requereu a aplicação do princípio da insignificância. Na hipótese de condenação, pediu a incidência da atenuante da confissão e a aplicação da pena de advertência. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de posse de droga para consumo pessoal está provada pelo está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.4/6, auto de exibição e apreensão de fls.7/8 e laudo químico-toxicológico de fls.16/18.

A autoria também é certa.

A testemunha Alecio Gaiarin, policial militar, ouvido em Juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que no dia 30 de julho de 2020, por volta das 16:15 horas, efetuou a prisão do réu, por roubo a um transeunte. Consta que o réu estava em frente a sua residência. O réu foi indagado se havia algo de ilícito em sua casa e disse que em seu quarto havia três porções de maconha. Relata que o réu franqueou a entrada dos policiais, inclusive os acompanhou até o local onde estavam as porções de maconha. As drogas estavam em cima de uma cômoda, junto tinha um valor, porém, não se recorda se era uma nota de R\$ 100,00 (cem reais). Relata que, mais ao fundo da casa, em outro cômodo, foi localizada uma balança de precisão, uma faca com resquício de maconha e papel plástico filme, utilizado para embalar a droga. Em razão disso, o réu foi encaminhado para a central de flagrantes.

A testemunha Márcia Marli Bezerra, policial militar, também ouvida em Juízo, confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Narrou que o réu e mais um indivíduo foram presos em flagrante, por crime de roubo. Relata que a vítima do roubo confirmou as características e reconheceu os indivíduos.

A testemunha Jeniffer Bianca, ouvida em Juízo, disse que o acusado Carlos Roberto Ferreira Neto é seu companheiro. Afirma que ele é uma boa pessoa. Conta que ele fazia uso de maconha. Atualmente, ele está preso por crime de roubo. Relata que Carlos possui passagem por receptação na cidade de Birigui. Ele nunca fez nenhum tratamento para deixar o vício.

A testemunha Angela Cristina dos Santos Alves, mãe do réu, afirma que a prisão de Carlos ocorreu em sua residência. No momento que ela chegou, os policiais já estavam dentro de sua casa. Disse que os policiais revistaram a sua casa. Disse que mora somente com o filho, pois seu marido é falecido. Diz que Carlos usava "maconha", mas já estava parando de usar droga.

A testemunha Joice Michele Aparecida Castilho dos Santos, agente de saúde comunitária, tia de Carlos, relata que ele sempre foi uma boa pessoa, com ela e com os familiares. Sabia que Carlos usava maconha, mas ele já estava parando de usar. Quando Carlos sair da prisão, a família o colherá. Conta que a prisão de Carlos decorreu de crime de roubo de celular.

Interrogado em Juízo, o réu Carlos Roberto Ferreira Neto, disse que possui 24 anos, é pintor. Afirma que a droga encontrada era para seu uso pessoal. Afirma que, no dia do fato, após ter roubado um celular, juntamente com David, estava em sua casa junto com Fernando. Acha que David estava indo para sua casa quando foi abordado por policiais. Disse que estava na sala de sua casa e escutou o portão abrir.

Quando chegou na porta, os policiais já o abordaram e mandaram deitar no chão. Afirma que disse aos policiais que tinha maconha em sua casa e uma balança quebrada no fundo da casa. Os policiais revistaram a casa. Afirma que em sua casa tinha 30,01 gramas de maconha, uma balança de precisão, mas estava quebrada. Disse que adquiriu a balança para pesar a droga que comprava na "biqueira". Os cem reais encontrados foram deixados pela sua mãe, para ele ir comprar carne. Afirma ter respondido outro processo, por furto, na cidade de Birigui, em 2017, sendo condenado a 1 ano e 6 meses. Afirma que quando sair da prisão quer mudar de vida. Disse que, pelo roubo do celular, foi preso uma hora depois do crime. Não conhecia os policiais militares e nunca fez tratamento para deixar o vício.

Portanto, ficou demonstrado que o réu tinha em sua casa, para consumo pessoal, porções de maconha. Tal conduta configura o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Drogas.

Não houve ilegalidade na diligência policial.

Com efeito, verifica-se que o réu foi preso em flagrante pela prática do crime de

roubo. O próprio réu admitiu que havia praticado crime de roubo naquele dia. Conforme narraram os policiais, o réu disse que havia droga em sua casa e autorizou a busca domiciliar.

Portanto, existe prova da materialidade e da autoria do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

O artigo 28 da referida lei não é inconstitucional, pois a norma penal encontra-se em plena vigência e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A norma visa proteger a saúde pública, bem como a tranquilidade e paz social, já que a pessoa que usa drogas pode causar mal não só a si próprio, mas também pode causar grandes danos a terceiros, tais como atos de violência, crimes, acidentes etc. Pela mesma razão, não pode ser considerada conduta insignificante para o direito penal.

Tendo em vista que o réu é reincidente (fls.51 - furto qualificado), e já foi condenado, em primeira instância, pela prática de crime de roubo majorado (fls.122), aplico a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu CARLOS ROBERTO FERREIRA NETO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, pena a ser especificada pelo Juízo das Execuções, P.R.I.C.

Araçatuba, 06 de maio de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA